رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢هـ

الموضوعات

صحة - موظف صحي - فني تمريض - قرارات وظيفية - إنهاء خدمة - الغياب دون عذر مشروع - حجية التقرير الطبي - عيب السبب - تعريف ركن السبب - تعريف القرار الإداري - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء خدمتها للغياب عن العمل لمدة ثلاثين يوماً في السنة - تضمن النظام إنهاء خدمة الموظف في حال انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لقرار إنهاء الخدمة - تضمن النظام أن على الجهة الإدارية تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خلال الاستخدام العادل والأمثل للإجازات - الثابت صدور تقارير طبية تبين إصابة المدعية بمرض مزمن حيث أوصت بعدم تعريضها للجهد الزائد، وثبوت تقدم المدعية بطلبات إجازة عن بعض الأيام التي اعتمدها القرار محل الدعوى؛ مما يعدُ ذلك عذراً مشروعاً لغياب المدعية عن العمل - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - عدم قيام المدعى عليها بإحالة المدعية إلى الهيئة الطبية العامة للنظر في التقرير الطبي الصادر لها وذلك بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١٢٥، ١٤١/هـ، ٢١٠/ط) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٧هـ قيدت دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢هـ، جاء فيها وفيما أرفقته بها: أنها تعمل لدى المدعى عليها على وظيفة (فنية تمريض) خاضعة لنظام الخدمة المدنية، وعملت بأكثر من مستشفى دون تقصير بمهامها الوظيفية، وتم نقلها للعمل بمستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، مشيرةً إلى أن المستشفى يتجاهل حالتها الصحية حيث إنها تعاني من حالة مرضية وهي فقر الدم المنجلي (بيتا ثلاسيميا) بنسبة (٨٦٪) وفقاً للتقارير الطبية، كما أشارت إلى أن التقارير الطبية تضمنت: التوصية بعدم تعرضها لمجهود زائد، مشيرةً إلى أنها تقدمت للمستشفى بالتقارير مرات عديدة منذ عام ٢٠١٨م لتحويلها إلى اللجنة الطبية العامة لتحديد وضعها الصحي وعلى إثره يتحدد وضعها في العمل ومن ذلك البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠م، مؤكدة أن ذلك يعد حقاً من حقوقها الوظيفية؛ وفقاً للفقرة (٧) والفقرة (١٢) من المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية

للموارد البشرية في الخدمة المدنية، مضيفة أن المستشفى يتجاهل في كل مرة رفع تقريرها الطبي للجنة الطبية العامة دون إبداء أسباب، مخالفاً بذلك المادة (٢٢٤) المشار إليها، وأضافت أنها كلفت بالعمل في قسم تنويم الباطنية وهو من أكثر الأقسام جهداً بالمستشفى، واستمرت بالعمل رغم تعبها الشديد أملاً في رفع تقريرها للجنة الطبية، إلا أنه استمر تجاهل المستشفى لذلك، حتى توالت عليها النوبات بسبب المجهود الزائد في عملها، وتم تنويمها بالمستشفى مرات عديدة على فترات مختلفة، وتقدمت بإجازة لبعض الأيام، وبعضها الآخر اضطرت فيها للغياب؛ بسبب مرضها، مضيفة أنها تقدمت لرئيسها المباشر بطلب إجازة استثنائية دون راتب إلا أنه تم رفض طلبها، وأضافت أنها سبق وأن أجرت محاولة للنقل من المستشفى بتوفير بديلة لها بمستشفى بالرياض إلا أنه تم رفض طلبها أيضاً، مشيرةً إلى استياء حالتها الصحية والنفسية بعد ذلك، مما اضطرت معه للاستمرار بالغياب خلال الفترة الأخيرة، مما أدى لإنذارها بالفصل، ثم بعد ذلك تم طي قيدها تعسفياً بقرار المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سعود بن جلوي رقم (٢٢١١٥٢٨-١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ، مضيفة أنها تقدمت بتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية ومازال تحت الدراسة منذ تاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ، خاتمة ذلك بطلب إلغاء قرار طي قيدها، مرفقة نسخة من القرار محل الطعن والمتضمن: إنهاء خدمة المدعية اعتباراً من ١٤٤٢/٩/٢٤هـ؛ لغيابها عن العمل مدة (٣٠) يوماً، وأرفقت نسخة من تقرير طبي صادر عن مركز أمراض الدم الوراثية بالمدعى عليها برقم (١٩٠٢٦١٤) وتاريخ

١٤٣٩/١٠/١٢هـ تضمن: أن المدعية مصابة بمرض فقر الدم المنجلي الثلاسيمي بنسبة تمنجل (٨٦,٣٪) ويوصى للمريض بكثرة شرب السوائل، وعدم التعرض للحرارة والبرودة الشديدة، وعدم التعرض للمجهود الزائد، كما أرفقت تقريراً طبياً صادراً عن مركز أمراض الدم الوراثي مؤرخاً في ١٤٤٢/١١/١٨هـ تضمن: أن المدعية مصابة بمرض فقر الدم المنجلي بنسبة تمنجل (٨٦,٣٪) ويوصى للمريض بالمتابعة في برنامج الرعاية الشاملة لفقر الدم المنجلي بمركز أمراض الدم الوراثية، شرب كمية كبيرة من السوائل، وعدم المكث في الأماكن الحارة، وعدم التعرض للتيارات الباردة، الابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة والغازية التي تحتوي على الكافيين والسكريات، عدم التعرض للمجهود الزائد، وأشير في ختام التقرير إلى أن هذا المرض مزمن ويحتاج لمتابعة مدى الحياة، وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها عاقدة لذلك عدة جلسات، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرات جوابية أرفق بها ما يسندها جاء في مجملها: أن طعن المدعية على القرار لم يستند إلى نص نظامي، ولم تقدم المدعية طعناً يثبت معه عدم صحة القرار شكلاً أو مضموناً، كما أن القرار استند إلى الفقرة (ط) من المادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على أن تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: "... ط-الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة"، وقد تحقق غياب المدعية (٤٣) يوماً في السنة السابقة لإصدار

القرار، ولم تنف المدعية غيابها المدة النظامية الموجبة لإنهاء الخدمة، بل أقرت بالغياب، وهذا الإقرار ينقض دعواها من أن جهة العمل لم تراع الفقرة (١٤/ج) من المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ولعل المقصود هو نص الفقرة (١٤/ج) من الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية وإثبات الإصابات بسبب العمل وإثبات العجز الصحي عن العمل المبنية على المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على: "ضرورة متابعة وضع الموظف من قبل جهة عمله في حال عدم عودته بعد انتهاء إجازته المرضية للتحقق من حالته الصحية"، مشيراً إلى أن غياب المدعية لم يكن مسبوقاً بإجازة مرضية حسب ما يظهر من سياقه، أما ما أشارت له المدعية من إصابتها بمرض فقر الدم المنجلي وتقديمها للتقارير الطبية لا يمكن أن يكون مسوغاً نظامياً لرئيسها المباشر في عدم إدراجها في جدول العمل، كما أن ادعاءها أن جهة عملها لم تتخذ الإجراءات النظامية لإحالة التقرير الطبي للهيئة الطبية العامة لا يسلم به؛ كونه كان بإمكانها التقدم آنذاك لمدير الشؤون الصحية أو الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي والتظلم من عدم استجابة المستشفى لطلبها، علاوة على أنه لا يؤثر في صحة القرار محل الطعن، أما ما أشارت له المدعية من عدم تطبيق الفقرة (٨) من المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ولعل المقصود هو نص الفقرة (٨) من الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية وإثبات الإصابات بسبب العمل وإثبات العجز الصحي عن العمل المبنية على المادة

(٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على أنه: "في حال عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم أو بمدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف فعليها أن تخطر جهة عمله بذلك رسمياً وفي هذه الحالة يجوز لجهة عمل الموظف النظر في أمر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجة المرض واحتسابها من إجازته العادية إذا كان رصيده يسمح بذلك، وإذا لم يكن له رصيد تحتسب إجازة استثنائية أو اعتبارها غياباً لا يستحق عنها راتباً إذا استنفد رصيد إجازاته الاستثنائية"، مشيراً إلى أن نص هذه المادة بعيد جداً في موضوعه عما أرادت المدعية إلزام المدعى عليها به، علاوة على أن هذه المادة مكملة وليست آمرة، مضيفاً أن المدعية لم تتقدم بإجازة سنوية قبل غيابها رغم توافر رصيد بالإجازات لديها، وهذا متاح عبر الخدمات الإلكترونية في جهة الإدارة، كما لم تتقدم المدعية بطلب احتساب غيابها من رصيد إجازاتها المتوافر، مشيراً إلى أن المدعية تغيبت عن عملها مدة (٤٣) يوماً متفرقة من عام ٢٠٢١م بالتواريخ التالية: أ-(ثلاثة) أيام في شهر يناير بتاريخ" ١٦ و١٧ و ٢٠٢١/١/٣١م." ب-(١١) يوم في شهر فبراير بتاريخ" ٥ و١٢ و١٣ و١٩ و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٩ و ٢٠٢١/٢/٣١م". ج-(ثلاثة عشر) يوماً في شهر أبريل بتاريخ" ١ و٦ و٧ و١٠ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٨ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و ٢٠٢١/٤/٣٠م." د-(ثمانية) أيام في شهر مايو بتاريخ" ٣ و٤ و٥ و٦ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و ٢٠٢١/٤/٢٥م." هـ-(أربعة) أيام في شهر يونيو بتاريخ" ٢٧ و٢٨ و٢٩ و ٢٠٢١/٦/٣٠م." و-(أربعة) أيام في شهر يوليو بتاريخ" ١ و٢ و٣ و ٢٠٢١/٧/٤م".

خاتماً مذكراته الجوابية بطلب عدم قبول الدعوى، كما قدمت المدعية مذكرات جوابية أرفقت بها ما يسندها جاء في مجملها: أن المادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية نصت في الفقرة (ط) منها على: "الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة"، مضيفة أنها تقدمت لجهة عملها بعذر مشروع وهو التقرير الطبي الذي يثبت حالتها المرضية المزمنة، وطلبت منها التحقق من ذلك المرض بالإحالة للهيئة الطبية العامة إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبها، كما أشارت إلى أنها تقدمت بتظلمها للتجمع الصحي بالأحساء بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥م وتم رفض تظلمها بحجة نظامية القرار دون النظر في تسلسل المخاطبات السابقة، وكل ذلك يتبين منه عدم نظامية القرار محل الطعن لانحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها، وتعسفها في تطبيق الفقرة (أ) من المادة (٧) من الأطر التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي نصت على أن: "تقوم جهة عمل الموظف بإحالة التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية المختصة سواءً داخل المملكة أو خارجها المطلوب عرضه على الهيئة الطبية العامة لاعتماده وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلامه"، كما أن المدعى عليها أقرت بوجود تقصير من جهة العمل بعدم رفع التقرير الطبي الخاص بالمدعية، بالرغم من أن النظام نص على أن جهة العمل هي المختصة بذلك؛ وفقاً للمادة (٧) المشار إليها، مضيفة أن المدعى عليها أقرت بتوافر رصيد إجازات لم تتمتع بها المدعية؛ مما يتيح للمدعى عليها احتساب

الغياب من رصيد الإجازات وفقاً للمادة (٨) من الأطر التنظيمية والتي نصت على أنه: "يجوز لجهة عمل الموظف النظر في أمر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجة المرض واحتسابها من إجازته العادية إذا كان رصيده يسمح بذلك، وإذا لم يكن له رصيد تحتسب إجازة استثنائية أو اعتبارها غياباً لا يستحق عنها راتباً إذا استنفد رصيد إجازاته الاستثنائية"، مضيفة أنه فيما يخص تقدمها بطلب الإجازات فقد تقدمت بعدة طلبات ومنها طلب إجازة استثنائية بدون راتب بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤م ولكن دون جدوى، كما تقدمت بطلب إجازة اعتيادية بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦م وقوبل بالرفض، مشيرةً إلى أن المدعى عليها عاقبتها بالفصل دون التحقيق معها كتابياً أو سماع أقوالها، مضيفة أن المادة (١٤١) اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت في الفقرة (هـ) منها على أنه: "إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية تُبلغ الهيئة الطبية العامة لتحديد وضعه الصحي وفي حال لم تقرر الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من الإجازة العادية أو الاستثنائية، أما إذا قررت الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل أو استنفد رصيده من الإجازات العادية أو الاستثنائية فتنهى خدماته لعجزه الصحي"، مؤكدة على تقدمها بطلبات الإجازات المرضية لجهة عملها وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة للمختص في جهة عملها بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٣م وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥م وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧م وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨م وتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٥م، وأضافت أن جهة عملها أخطرتها بإنذار الفصل بتاريخ

٢٠٢١/٨/٣م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ وتم الرد عليها في اليوم التالي عبر البريد الإلكتروني بتوضيح حالتها الصحية وأن غيابها بسبب مرضها وفقاً للبريد الإلكتروني المرفق نسخة منه بأوراق الدعوى والمؤرخ في ٢٠٢١/٨/٤م، وأضافت أن المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أعطت الوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في النظام ولكنها قيدت ذلك على أن يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ووظيفته ومدة التفويض، والثابت أن المدير مفوض من قبل الوزير بطي القيد، ولكن هل المقصود مدير التجمع الصحي أو مدير المستشفى أو المدير التنفيذي للمستشفى؛ مما يجعل القرار صادر عن غير مختص، ومعيب بعيب الاختصاص، خاتمة ذلك بالتأكيد على مطالبتها، مرفقة ما يثبت تظلمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة مسار بالطلب رقم (١٢٦٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ، كما أرفقت نسخة من بريد إلكتروني مرسل للمختص في جهة عملها بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨م بطلب إجازة بدون راتب، ونسخة من بريد إلكتروني مرسل للمختص في جهة عملها بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥م بطلب إجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراً من ١٤٤٢/٩/٢٥هـ، ونسخة من بريد إلكتروني مرسل للمختص في جهة عملها بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦م بطلب إجازة اعتيادية لمدة (٢٠) يوم اعتباراً من ٢٠٢١/٧/٤م، كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت تفويض المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سعود بن جلوي في إصدار قرارات طي القيد من قبل صاحب الصلاحية؛ فطلب مهلة لذلك، ثم تخلف عن حضور الجلسة التي

تليها، كما لم يقدم عبر خدمة تبادل المذكرات ما طلب منه، ولصلاحية الدعوى للحكم فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة هذا الحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سعود بن جلوي رقم (٢٢١١٥٢٨-١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ؛ وعليه فإن المحاكم الإدارية مختصة ولائياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: "...ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه..."؛ ذلك أن مقر المدعى عليها محافظة الأحساء. وعن قبول الدعوى، فلما كانت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت في الفقرة الرابعة منها والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص،

يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً"، ولما كان الثابت أن القرار محل الدعوى صدر بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ، ثم تقدمت المدعية بتظلمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة مسار بالطلب رقم (١٢٦٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ، والتي لم تجب على تظلمها، ثم تقدمت للمحكمة الإدارية بالدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٧هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لاستيفائها ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة المشار إليها.

وعن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت أن المدعية تعمل فنية تمريض لدى المدعى عليها، وتعاني من حالة مرضية وهي فقر الدم المنجلي بيتا ثلاسيميا بنسبة (٨٦٪) وفقاً للتقارير الطبية المؤرخة في ١٤٣٩/١٠/١٢هـ وفي ١٤٤٢/١١/١٨هـ، وصدر قرار المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سعود بن جلوي رقم (٢٢١١٥٢٨-١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ متضمناً في الفقرة (١) منه اعتماد إنهاء خدمة المدعية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ لغياب المدعية (٣٠) يوماً في السنة، كما تضمن في الفقرة (٢) منه اعتماد منح المدعية عن إجازتها مدة (٤٢) يوماً، ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزاً وممكناً نظاماً، ويجب أن تتوافر فيه جميع الشروط والأركان الخاصة به لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره، كما أنه لا بد أن يصدر من السلطة المختصة ومطابقاً للنظام شكلاً وموضوعاً، ومعتمداً على سبب يبرره في الواقع والنظام، ومستهدفاً تحقيق مصلحة عامة؛ وعليه فتتمثل أركان القرار ومقوماته في الإفصاح عن الإرادة والاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، وتتمثل عيوبه في عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة النظام وعيب السبب والانحراف؛ بحيث إذا فقد ركناً من هذه الأركان أو أصابه عيب من هذه العيوب فإنه يُصيّره غير مشروع. وعن ركن السبب، فلما كانت المدعى عليها سببت لقرارها بغياب المدعية (٣٠) يوماً في السنة، ولما كان السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية المادية أو النظامية التي تدفع جهة الإدارة إلى إصدار القرار الإداري، وكان من اللازم في ذلك السبب

أن يكون قائماً عند إصدار القرار، وأن يكون سبباً مشروعاً وفقاً لأحكام النظام، ولما كانت المادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ نصت في الفقرة (ط) منها على أنه: "مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة، تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:... ط-الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة (خمسة عشر) يوماً متصلة أو (ثلاثين) يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة"، ولما كانت الفقرة (ط) المشار إليها قيدت الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع، ولما كان البين أن المدعية تعاني من مرض مزمن وهو فقر الدم المنجلي بيتا ثلاسيميا بنسبة (٨٦٪) وفقاً للتقارير الطبية التي أوصت بعدم تعرض المدعية للمجهود الزائد، وهو عذر مشروع يبرر تغيبها عن العمل، كما أن البين أنها تقدمت بطلبات إجازة عن بعض الأيام محل القرار وفقاً لنسخة البريد الإلكتروني المرسل للمختص في جهة عمل المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨م بطلب إجازة بدون راتب، ووفقاً لنسخة البريد الإلكتروني المرسل للمختص في جهة عمل المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥م بطلب إجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراً من ١٤٤٢/٩/٢٥هـ، ووفقاً لنسخة البريد الإلكتروني المرسل للمختص في جهة عمل المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦م بطلب إجازة اعتيادية لمدة (٢٠) يوماً اعتباراً من ٢٠٢١/٧/٤م، ويعتبر عذراً مشروعاً أيضاً، وقد نصت المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أن: "على الجهة الحكومية تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خلال

الاستخدام العادل والأمثل للإجازات"؛ الأمر الذي يكون معه تنزيل الفقرة (ط) من المادة (٢١٠) على حالة المدعية لا يوافق صحيح النظام؛ ذلك أن تغيب المدعية مشروع كما سبق بيانه، ويكون معه القرار محل الطعن معيباً بعيب السبب. علاوة على أن المدعية تقدمت للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بطلب إحالتها للهيئة الطبية العامة للنظر في التقرير الطبي الصادر لها إلا أن جهة عملها لم تتخذ الإجراءات النظامية لإحالة أوراقها وفقاً لما ذكرته المدعية ووفقاً لإقرار ممثل المدعى عليها بذلك وتوجيهه بأن بإمكان المدعية أن تتقدم بتظلمها للمديرية العامة للشؤون الصحية أو التجمع الصحي بالأحساء، وكان الأولى بالمدعى عليها إحالة التقرير الطبي للمدعية للهيئة الطبية العامة ثم احتساب غياب المدعية من رصيد إجازاتها الاعتيادية في حال لم تقرر الهيئة عجزها الصحي وفقاً لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي نصت على أن: "إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في أي من الفقرات السابقة، تبلغ الهيئة الطبية العامة لتحديد وضعه الصحي، وفي حال لم تقرر الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من الإجازة العادية أو الاستثنائية، أما إذا قررت الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل أو استنفد رصيده من الإجازات العادية أو الاستثنائية، فتنهى خدماته لعجزه الصحي. وبناءً عليه تضع الجهة الحكومية الترتيبات اللازمة بالنسبة إلى الموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية -وفق الضوابط المحددة لتلك الإجازات- إن

كان ثمة أمل في شفائه، أو إنهاء خدمته"؛ ذلك أن الثابت أن المدعية تقدمت بإجازات مرضية عن فترات الغياب محل القرار وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة من المدعية للمختص في جهة عملها بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٣م وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥م وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧م وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨م وتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٥م، كما أن الثابت توافر رصيد إجازات لم تتمتع بها المدعية وعددها (٤٢) يوماً وفقاً للفقرة (٢) من القرار محل الطعن، فلذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدير التنفيذي لمستشفى الأمير سعود بن جلوي رقم (٢٢١١٥٢٨-١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.